8. 재산세의 비과세

① 국가 등의 보유. 다만, 대한민국 재산에 과세하는 외국정부는 과세
② 국가 등이 1년이상 공용 또는 공공용으로 무상으로 사용하는 재산.
③ 「도로법」에 따른 도로와 일반인의 자유로운 통행을 위한 사설 도로(대지 안의 공지는 과세)
④ 군사시설보호구역에 있는 토지. 다만, 전、답、과수원 및 대지는 **제외**
⑤ 산림보호구역 및 채종림、시험림
⑥ 공원자연보존지구의 임야
⑦ 백두대간 보호지역의 임야
⑧ 1년 미만 + 임시건축물. 다만, 사치성은 제외
⑨ 비상재해구조용 등으로 사용하는 선박
⑩ 철거명령을 받았거나 철거보상계약이 체결된 건축물 또는 주택(건축물 부분만)

9. 주택에 대한 과세방법

① **주택**은 주거용으로 건축된 건물로서 주거용으로만 사용되고 있는 주택법상 주택을 말하므로 이에 대한 주택분 재산세는 주택의 **토지와 건물을 합산**하여 과세한다.
② **고급주택**의 경우 1천분의1 ~1천분 4 적용
③ 주택의 부속토지의 **경계가 명백하지 아니한 때**에는 그 주택의 바닥면적의 **10배**에 해당하는 토지를 주택의 부속토지로 본다.
④ 주택을 2인 이상이 **공동으로 소유**하거나 토지와 건물의 **소유자가 다른 경우**에는 당해 주택의 **토지와 건물의 가액을 합산**한 과세표준액에 초과누진세율을 적용한다
⑤ 다가구 주택 : 1가구가 독립하여 구분사용 할 수 있도록 분리된 부분을 1구의 주택으로 본다.
⑥ **동일한 시 군에 2이상의 주택**을 소유한 경우에도 **주택별로 각각**의 과세표준에 주택의 세율을 적용한다

10. 재산세의 납세절차

(1) 징수방법

① 보통징수 : 납기개시 5일 전까지 발부
② 수시로 부과、징수할 수 있다
③ 소액징수면제 : 세액이 2000원 미만 (2000원이면 징수한다.)
④ 납세지 : 부동산 소재지

과세대상	납 기	
토 지	매년 9월 16일부터 9월 30일	
건 축 물	매년 7월 16일부터 7월 31일	
주 택	해당연도에 부과 징수할 세액의 1/2	매년 7월 16일부터 7월 31일까지
	해당연도에 부과 징수할 세액의 1/2	매년 9월 16일부터 9월 30일까지
	다만 해당 연도에 부과할 세액이 20만원 이하의 경우는 조례가 정하는 바에 따라 납기를 7월 16 일부터 7월 31일까지 한꺼번에 부과 징수할 수 있다.	
선 박	매년 7월 16일부터 7월 31일까지	
항 공 기	매년 7월 16일부터 7월 31일까지	

(2) 물납

① 물납요건 ⇨ 납부 할 세액 1000만원을 초과
② 물납신청 ⇨ 납부기한 10일 전까지 물납허가 신청서를 제출하여야 한다.
③ 물납허가 ⇨ 신고기한이 경과한 날로부터 5일 이내 허가 여부를 서면으로 통지하여야 한다.
④ 불허가통지 불허가 통지 받은 날로부터 10일 이내 변경 신청 가능
⑤ 물납재산 ⇨ 관할구역 내 소재하는 부동산에 한하여 가능
⑥ 물납 부동산 평가 : 과세기준일 현재 시가
⑦ 시가로 보는 금액이 둘 이상인 경우 ⇨ 재산세 과세기준일로부터 가장 가까운 날에 해당하는 가액에 의한다.

(3) 분할납부 : 허가(x)

① 분할납부의 요건 : 250만원 초과 + 3개월 이내
② 분할납부의 신청 : 납부기한까지
③ 소방분 지역자원시설세는 분납만 가능
④ 분납신청시 과세권자는 고지서를 수정 고지

(4) 신탁재산의 위탁자가 재산세 등을 체납한 경우로서 그 위탁자의 다른 재산세 대하여 체납처분을 하여도 징수할 금액에 미치지 못 할 때에는 해당 신탁재산의 수탁자는 그 신탁재산으로 위탁자의 재산세 등을 납부 할 의무가 있다.
(5) 부가세 : [재산세액(도시지역분제외)의 지방교육세 20%

구 분	신 청	허가여부
물 납	납부기한 10일 전까지	0
분할납부	납부기한 내	X

참고) 재산세 날짜 정리

5일	과세권자 ➔ 납세의무자
10일	납세의무자 ➔ 과세권자
15일	소유권 변동의 경우 변동신고 과세기준일로부터 15일 이내

참고) 공시가격

구 분		기준시가
토지		개별공시지가
주택	단독주택	개별주택가격
	공동주택	공동주택가격

종합부동산세

1. 과세대상

① 별도합산대상 ⇨ 공시가격합계 80억원초과
② 종합합산대상 ⇨ 공시가격합계 5억원초과
③ 주택 ⇨ 공시가격합계 9억원(1세대 1주택 단독명의는 12억원 초과)

(1) 합산배제주택 (신고 : 9월 16일 ~ 9월 30일까지)
: 임대주택,기숙사,사원용주택,미분양주택,어린이집용주택

2. 과세표준

(1) 주택
① 개인
㉠ (주택 공시가격 합계액 - 9억원) × 100분의 60의 공정시장가액비율
㉡ 단독소유+ 1세대 1주택+ [주택 공시가격 합계액 - 12억원] × 100분의 60의 공정시장가액비율
② 법인 또는 법인으로 보는 단체 : 공시가격 합계액 × 100 분의 60의 공정시장가액비율
(2) 토지
① 종합합산과세대상 토지 : [종합합산 공시가격 합계액 - 5억원] × 100분의 100의 공정시장가액비율
② 별도합산과세대상 토지 : [별도합산 공시가격 합계액 - 80억원] × 100분의 100의 공정시장가액비율

3. 세액공제(1세대 1주택 단독명의)

(1) 세액공제 : ① 과 ②가 중복되는 경우 100분의 80의 범위내에서 중복 적용 가능
① 연령별 세액공제 : 만 60세 이상
㉠ 만60세 이상~ 만65세 미만 : 100분의 20
㉡ 만65세 이상 ~ 만70세 미만 : 100분의 30
㉢ 만70 세 이상 : 100분의 40
② 보유기간별 세액공제 : 5년 이상 보유
㉠ 5년 이상 10년 미만 : 100분의 20
㉡ 10년 이상 15년 미만 :100분의 40
㉢ 15년 이상 : 100분의 50
(3) 공동명의 주택자의 납세의무 등에 관한 특례 : 단독명의로 신청할 수 있음(9.16 ~9.30)

4. 세대 주택자 판정시 주택 수에서 제외

① 일시적으로 2주택이 된 경우 : 3년 이내 양도
② 대통령령으로 정하는 상속주택
③ 대통령령으로 정하는 지방 저가주택

5. 종합부동산세 세율

(1) 개인

① 2주택 이하 : 5/1,000 ~ 27/1,000

② 3주택 이상 : 5/1,000 ~ 50/1,000

(2) 법인(공익법인 등은 제외)

① 2주택 이하 : 27/1,000

② 3주택이상 : 50/1,000

(3) 토지

① 별도합산 : 5/1,000 ~ 7/1,000

② 종합합산 : 10/1,000 ~ 30/1,000

6. 세율 적용시 주택수 계산

① 세율 적용시 주택 수

㉠ 공동소유주택 : 공동 소유자 각각

㉡ 다가구주택 : 1주택으로 본다

㉢ 주택 수에 불포함 : 합산배제 임대주택(**일반주택에 거주해야 함**)등

② 이중과세 조정

㉠ 재산세로 부과된 세액은 공제

㉡ 가감조정 된 세율이 **적용된** 세액, 세부담 상한을 **적용받은** 세액

③ 세 부담의 상한 적용시 : 직전 연도 과세기준일 현재 소유한 것으로 보아 계산함

7. 종합부동산세 부과징수

(1) 과세기준일과 납기

① 과세기준일 : 매년 6월 1일

② 납기(신고 납부의 경우에도 동일)

: 매년 12월 1일부터 12월 15일

(2) 징수방법

① 관할세무서장의 결정 : 납부기간 개시 5일 전까지 납부고지서 발부

② 다만, 신고납부를 선택한 경우 관할세무서장의 결정은 없었던 것으로 봄

③ 납세지 : 개인은 「소득세법 준용 」하고 법인은 법인세법 준용

④ 가산세 : 무신고 가산세는 부과되지 않지만 과소신고 가산세는 적용한다

⑤ 과세기준일에 납세의무가 성립하고 과세권자가 결정할 때 납세의무가 확정된다

(3) **분납**

① 분납의 요건 : 250만원 초과 + 6개월 이내

② 분납세액

㉠ 250만원초과 ~ 500만원이하 : 해당 세액에서 250만원을 차감한 금액

㉡ 500만원 초과 : 100분의 50 이하의 금액

③ 분납의 신청 : 납부기한까지

소 득 세

1. 소득세법 총설

① 종합과세 : 소득세는 종합소득에 해당하는 소득을 그 종류에 관계없이 일정한 기간(1/1 ~ 12/31)을 단위로 합산하여 과세

② 분류과세

㉠ 다른 소득과 합산하지 않고 각각 별도로 **구분하여** 과세

㉡ 양도소득은 종합소득 퇴직소득과 구분하여 과세

(1) 거주자와 비거주자

구분	개 념	납세의무의 범위
거주자	국내에 주소 또는 183일 이상 거소를 둔 자	국내, 국외 소득
비거주자	거주자가 아닌 자	국내 원천소득
납세지	주소지 또는 거소지 관할 세무서	국내사업장 사업장이 없으면 원천소득 발생 장소

국외자산 양도의 경우 납세의무자 : 국내에 **5년 이상** 주소 또는 거소를 둔 자

(2) **과세기간**

세 목		과 세 기 간
소득세	원칙	매년 1월 1일부터- 12월 31일까지
	사망	1월 1일부터 - 사망일까지
	출국	1월 1일부터 - 출국일까지

양 도 소 득 세

1. 양도소득세 과세대상

구 분	양도소득세 과세대상
부 동 산 등	(1) 토지 및 건물 (2) 부동산에 관한 권리 ① 지상권、전세권 및 **등기된**부동산임차권 ② 부동산을 취득할 수 있는 권리
	(3) 기타자산 ① 사업에 사용하는 토지 건물 및 부동산에 관한 권리와 **함께** 양도하는 영업권 ② 특정시설물 이용권.회원권 ③ 토지 건물과 **함께** 양도하는 이축권 - **별도로 신고하는 경우; 기타소득**
기타	(4) 주식 (5) 파생상품 (6) 신탁수익권

참고) 분양권과 입주권 비교

구 분	주택	주택수 포함	취득세	양도세
입주권	X	O	X	O
분양권	X	O	X	O

2. 양도 또는 취득시기

① 대금을 청산한 날.

② 대금을 청산한 날이 불분명 : 등기、등록접수일 또는 명의개서일

③ 대금을 청산하기 전 등기 : 등기접수일

④ 장기할부조건 : 소유권이전등기접수일、인도일 또는 사용수익일 **중 빠른 날**

⑤ 수용 : 대금을 청산한 날, 수용의 개시일 또는 소유권이전등기접수일 **중 빠른 날**

⑥ 자기가 건설한 건축물

㉠ 허가 : 사용승인서교부일

㉡ 무허가 : 사실상의 사용일

⑦ 상속 : 상속이 개시된 날

⑧ 증여 : 증여를 받은 날

⑨ 점유 : 점유를 개시한 날

⑩ 환지처분 : 환지 전 토지 취득일. 다만, 증감된 경우는 환지처분의 공고가 있은 날의 **다음날**

⑩ 대금을 청산한 날까지 완성 또는 확정되지 아니한 경우 : 완성 또는 확정 된 날

⑪ 무효판결 : 당초 취득일

3. 양도의 형태

구 분			양도	X
매매 등 유상이전			o	
상속, 증여 등 무상이전				o
경매, 공매	원칙		o	
	경매、공매로 자기가 재취득			o
교환	원칙		o	
	지적경계선 변경을 위한 토지의 분할			o
현물출자			o	
대물변제(조세의 물납)			o	
환지처분	환지처분으로 지목 또는 지번변경			o
	환지로 면적이 감소 된 경우		o	
이혼	위자료		o	
	재산분할			o
수용			o	
부담부 증여	증여가액 중 그 채무액		o	
	배우자직계존비속	원칙		o
		양도 사실을 입증	o	
양도담보	원칙			o
	채무불이행으로 변제에 충당		o	
배우자 또는 직계존비속에 대한 양도		원칙		o
		양도라는사실 입증	o	
법원의 확정판결에 의한 신탁해지				o
공유물 분할	공유자 지분 변경 없이 분할			o
	공유자 공동지분이 변경되는 경우		o	
매매원인 무효의 소로 환원될 경우				o
사업적 양도	건설업자가 주택을 양도			o
	부동산매매업자가 토지등을 양도			o

1. 부담부증여(배우자 직계존비속은 2를 준용)

① 원칙 : 증여

② 유상(**파 경 대 교**) :공매,파산선고. 등기등록이 필요한 부동산의 교환, 대가를 지급한 사실 증명

2. 배우자 직계존비속
① 전체를 증여로 본다
② 다만 입증하면 1의 규정을 적용한다

5. 양도소득세 계산구조

양도가액
- [필요경비:취득가액 + 자본적지출 + 양도비]
양도차익
- 장기보유특별공제
양도소득금액
- 양도소득기본공제
과세표준

(1) 양도차익 산정

① 양도가액을 실지거래가액에 따를 때에는 취득가액도 실지거래가액에 따른다
② 추계순서
㉠ 양도가액 : 매 → 감 → 기
㉡ 취득가액 : 매 → 감 → 환 →기

① 참고

ⓐ 추계조사 결정 경정은 취득가액과 양도가액 모두 적용순서가 바뀌면 안 된다
ⓑ 환산취득가액은 취득가액의 경우에만 적용되고 양도가액의 경우 적용하지 아니한다.
ⓒ 취득가액을 추계결정하는 경우 자본적 지출액과 양도비 대신 필요경비개산공제를 적용한다.

② 매매사례가액과 감정가액 : 양도일 전 후 3개월
③ 환산취득가액 : 양도당시의 실지거래가액 등
× [취득당시의(기준시가)／양도당시의(기준시가)]
④ 토지 또는 건물에 대한 필요경비개산공제액 :
취득당시 기준시가 × 100분의 3 (미등기 : 3/1,000)
⑤ 기준시가

㉠ 토지 : 개별공시지가
㉡ 주택 :
ⓐ 단독 - 개별주택가격
ⓑ 공동 - 공동주택가격
㉢ 부동산을 취득할 수 있는 권리 : 납입한 금액 + 프리미엄을 합한 금액

⑵ 실지거래가액에 의한 필요경비 포함 여부

필요경비에 포함하지 않는 경우
1. 취득관련 조세의 가산세
2. 보유관련 조세(재산세, 종합부동산세)
3. 당초 약정에 의한 거래가액의 지급기일의 지연으로 인하여 추가로 발생하는 이자 상당액
4. 부당행위계산에 의한 시가초과액
5. 수익적 지출
6. 양도 간접비용
7. 취득에 대한 쟁송이 있는 자산에 대하여 그 소유권 등을 확보하기 위하여 직접 소요된 소송비용, 화해비용 등의 금액으로서 그 지출한 연도의 각 소득금액 계산에 있어서 필요경비로 산입된 금액
8. 지적공부상 면적이 증가한 해당 토지를 양도할 때 지적재조사 결과 보유한 토지 면적이 증가하여 납부한 조정금은 취득가액에서 제외한다.

① 자본적 지출액은 그 지출에 관한 증명서류를 수취 보관하거나 실제 지출사실이 금융거래 증명서류에 의하여 확인 되는 경우 필요경비에 포함한다.
② 채권매각차손은 금융기관 이외의 자에게 양도한 경우에는 동일한 날에 금융기관에 양도하였을 경우 발생하는 매각차손을 한도로 한다.

⑴ 비과세 요건을 충족한 고가주택 양도차익
① 고가주택 양도차익 = 양도차익×[양도가액 - **12억원**／양도가액]
② 고가주택 장기보유특별공제액 장기보유특별공제액×[양도가액 - 12억원／양도가액]

⑶ 장기보유특별공제
① 보유기간 : **3년** 이상
② 대상 : **토지 또는 건물과 조합원입주권**[조합원으로부터 취득한 것은 **제외**]
㉠ 조합원 입주권 : 토지 건물 취득일로부터 **관리처분계획인가일** 까지
㉡ 이월과세 : **증여한** 배우자 또는 직계존비속이 해당 자산을 취득한 날부터 기산
③ 공제액: **양도차익** x 공제율
㉠ 일반적인 경우 : 100분의 6~100분의 30
㉡ 1세대 1주택**(고가주택)** : 3년 이상 보유기간 중 거주기간이 2년 이상 : 최대 공제율 80%
ⓐ 보유기간 : 100분의 12 ~100분의 40
ⓑ 거주기간 : 100분의 8 ~100분의 40
④ 공제방법 : **자산별로** 각각 공제
⑤ 적용배제
㉠ 미등기[법령이 정하는 자산은 제외]
㉡ 국외자산

⑷ 양도소득기본공제

① 공제대상 : **소득별**로 각각 연 250만원
㉠ 토지 또는 건물과 부동산에 관한 권리 및 기타자산
㉡ 주식 등
㉢ 파생상품 등
㉣ 신탁 수익권
② 공동소유 : 공유자 각각 공제
③ 적용배제 : 미등기[법령이 정하는 자산은 제외]
④ 거주자 비거주자 모두 적용

☞ 장기보유특별공제와 양도소득기본공제 비교

구 분	장기보유특별공제 (거주자,비거주자)	양도소득기본공제 (거주자,비거주자)
대상자산	토지, 건물 입주권	모든 과세대상자산
보유기간	3년이상 보유	보유기간 불문
미등기	공제 불가능	공제 불가능
비사업용토지	공제 가능	공제 가능
공제 횟수	양도시 마다 자산별 공제	소득별로 연 250 만원
국외자산양도시	공제불가능	공제 가능

6. 배우자 이월과세(10년 이내 양도의 경우)
① 부정한 행위 관계없이 증여인정(수증자 ⇒ 타인)
② 납세의무자 : 증여한 배우자 등
③ 연대납세의무 : **없다**
④ 취득가액 : **증여한 배우자등**의 취득 당시 가액
⑤ 증여세 : 필요경비에 **산입**
⑥ 보유기간 : **증여한 배우자등**의 취득일부터 양도일까지

7. 우회양도 부인(10년 이내 양도의 경우)
① 부정한 행위 존재시 증여부인하고 증여자가 직접 양도간주
② 납세의무자 : **수증자**
③ 연대납세의무 : **있다**
④ 취득가액 : **증여자의** 취득 당시 가액
⑤ 증여세 : **환급**
⑥ 보유기간 : **증여자의** 취득일부터 양도일까지

8. 세 율
1) 토지,건물, 부동산에 관한 권리

구 분		세 율
토지,건물 부동산에 관한권리	1년 미만	50%
	1년 이상~2년 미만 보유	40%
	2년 이상 보유	6 ~ 45
	(비사업용 토지)	16 ~ 55
	미등기양도자산	70
기타자산 (보유기간,등기 여부 무관)		6 ~ 45

구 분		주택. 조합원입주권	분양권
보유기간	1년미만	70 %	70%
	1년이상 ~ 2년미만	60%	60%
	2년 이상	6 ~ 45%	

* 주택수 계산시 조합원입주권과 분양권도 포함

9. 양도소득 과세표준 예정신고
⑴ 예정신고
① 양도차익이 없거나 양도차손이 발생한 경우 : 예정신고를 **하여야 한다**
② 수시부과세액 : **공제하고 납부**
⑵ 확정신고납부
① 다음연도 5월 1일부터 5월 31일까지
② 예정신고를 한 자는 해당 소득에 대한 확정신고를 하지 아니할 수 있다
③ 다만, **누진세율 자산**에 대한 예정신고를 2회 이상 한 자가 합산하여 신고하지 아니한 경우 : **확정신고를 하여야 함**
④ 예정신고와 관련하여 무신고가산세가 부과되는 부분에 대해서는 확정신고와 관련하여 무신고

가산세를 적용하지 아니함

⑤ 예정신고를 하지 아니한 경우 가산세를 적용한다.

⑥ 과세표준이 없거나 결손금액이 있는 경우에도 확정신고를 하여야 한다.

⑦ 예정신고를 하지 않은 경우 확정신고를 하면 가산세 50%를 감면한다.

(3) 환산취득가액 적용에 따른 가산세

건물을 신축 또는 증축 하고 5년 이내 해당 건물을 양도하는 경우로서 환산취득가액이나 감정가액을 그 취득가액으로 하는 경우에는 해당 건물의 **환산취득가액이나 감정가액의** 100분의 5에 해당하는 금액을 양도소득 결정세액에 더 한다.

(4) 결정 및 경정

㉠ 결정 : 예정신고 또는 확정신고 할 자가 신고를 하지 않은 경우

㉡ 경정 : 예정신고 또는 확정신고 한 자의 신고 내용에 탈루나 오류가 있는 경우

(5) 양도소득세 징수

㉠ 예정신고, 확정신고 납부세액의 징수 : 양도소득세 납부세액의 일부 또는 전부를 납부하지 아니한 경우에는 국세징수법에 따라 징수한다.

㉡ 결정, 경정에 따른 납부세액의 징수 : 거주자에게 알린 날로부터 **30일** 이내에 징수한다.

(6) 납세지

① 거주자 : 주소지 (주소지 없는 거주자 → 거소지)

② 비거주자 : 국내사업장소재지 → 원천소득이 발생한 장소

(7) 분할납부

① 분할납부의 요건 : **1000천만원 초과 + 2개월 이내**

② 분할납부세액

㉠ 납부 할 세액이 2000만원이하인 경우 : 1000천만원을 초과하는 금액

㉡ 납부할 세액이 2천만원을 초과하는 경우 : 그 세액의 100분의 50 이하의 금액

③ 분할납부의 신청 : 예정신고기한 또는 확정신고기한까지

10. 미등기 양도자산

① 비과세,감면,장특공제,기본공제 배제

② 필요경비개산공제는 적용(3/1,000)

③ 70/100세율 적용

④ 미등기 양도제외 자산 : 법령이 정하는 자산

① 장기할부조건

② 법률의 규정 또는 법원의 결정

③ 농지의 비과세 또는 감면 등

④ 비과세 요건을 충족한 무허가 1주택 등

⑤ 도시개발법~~

⑥ 도시개발법~~

11. 농지의 교환 또는 분합에 대한 비과세

① 농지 비과세 요건 : 쌍방 토지가액의 차액이 가액이 큰 편의 **1/4이하**

② **경작상** 필요 : **3년 이상 경작**. 수용되는 경우에는 3년 이상 농지 소재지에 거주하면서 경작한 것으로 보며, 피상속인의 경작기간과 상속인의 경작기간을 통산

12. 1세대 1주택 양도의 비과세

(1) 1세대

① 거주자 및 그 배우자. 부부의 경우 각각 단독세대를 구성한 경우에도 동일 한 세대

② 배우자가 없어도 1세대로 보는 경우 : 30세 이상, 사망 하거나 이혼 ,

(2) 1주택 : 양도일 현재 국내에 1주택

① **사실상** 주거용으로 사용하는 건물

② 부수토지

도시지역			도시지역 밖
수도권		수도권 밖	
주거,상업, 공업지역	녹 지 지역	5배	10배
3배	5배		

(3) 1세대 1주택으로 보는 경우

㉠ 일시적 2주택 : 종전주택 취득 후 1년 이상 지난 후 새로운 주택 취득하고 종전 주택을 **3년이내** 양도

㉡ 동거봉양(60세이상) :**10년**이내 **먼저 양도**하는 주택

㉢ 혼인 : 10**년** 이내 **먼저** 양도하는 주택

㉣ 수도권 밖 : 3년 이내

㉤ 농어촌주택 : 5년이내 양도

(4) 보유기간 및 거주기간의 제한을 받지 아니하는 경우

① 건설임대주택 + **거주기간이 5년** 이상

② 수용 + 5년 이내 양도하는 잔존주택 포함

③ 해외이주 + 출국일부터 **2년 이내**

④ 국외거주 + 출국일부터 **2년 이내**

⑤ 취학, 근무상(사업상 형편x, 질병요양,학교폭력 등 **+ 1년 이상 거주(다른 시,군,구로 세대전원 이사)**

(5) 겸용주택[**고가주택의 경우 주택 부분만 주택**]

㉠ 주택 연면적 > 주택 외 연면적 : **전체** 주택

㉡ 주택 연면적≦주택 외 연면적 : **주택부분만** 주택

(6) 고가주택 : 양도당시 **실지거래가액**의 합계액이 **12억원 초과**

(7) 다가구주택 : 구획된 부분을 각각 하나의 주택. 다만, **하나의 매매단위**로 하여 양도하는 경우에는 그 **전체를 하나의 주택**

(8) 공동소유주택 : 공동 소유자 **각각** 소유

13. 국외부동산양도에 대한 양도소득세

① 납세의무자 : 5년 이상 주소 또는 거소

② 환차익은 양도소득의 범위에서 제외

③ 양도가액과 취득가액의 산정방법 : 실지거래가액 → 국가현황 반영한 시가

④ 장기보유특별공제 : 적용안함

⑤ 양도소득기본공제는 적용

⑥ 세율 : 6% ~ 45%의 8 단계 초과누진세율

⑦ 양도차익의 외화환산 : 양도가액 또는 필요경비를 수령하거나 지출일 현재 환율 적용

⑧ 외국납부세액의 이중과세조정 : 세액공제 방법 또는 필요경비 산입방법 중 선택

⑨ 미등기 중과세 적용 없다

14. 부동산임대업의 과세범위

① 지역권 · 지상권을 설정하거나 대여

㉠ 공익사업과 관련 **없음** : **임대소득**

㉡ 공익사업과 관련 **있음** : **기타소득**

② 미등기 부동산 : 과세

③ 사업자등록 여부에 관계없이 과세

④ 공공요금 납부액의 초과금액 : 과세

⑤ 간주임대료를 계산하는 과정에서 차감하는 금융수익 : 수입이자와 할인료, 배당금

⑥ **주거용 건물 임대업**에서 발생한 결손금 : 종합소득 과세표준을 계산할 때 **공제**

⑦ 논 · 밭을 작물생산에 이용하게 하는 임대소득 : 비과세

(1) 주거용 건물 임대업 : 과세 여부

(1) 월세

① 1주택 소유

㉠ 원칙 : 비과세

㉡ 예외 : 과세

ⓐ 고가주택 : 과세기간 종료일 또는 양도일 현재 **기준시가 12억원 초과**

ⓑ 국외 주택

② 2주택 이상 소유 : 과세

(2) 간주임대료

① 1주택 소유 : 과세 안함

② 2주택 소유 : 과세 안함

③ 간주임대료(**㉠과 ㉡ 동시 충족해야 함**)

㉠ 3주택 이상 소유 : [40제곱미터 이하 + 기준시가 2억원 이하]는 주택수에서 제외

㉡ 보증금 등의 합계액 3억원 초과 : 과세)

구 분		임대료	보증금
1주택	일반주택	비과세	과세안함
	고가주택	과 세	
	국외주택	과 세	
2주택		과 세	
3주택 이상 + 보증금 3억원초과		과 세	과세